

1500443-25.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Defesa, não exclui a conduta típica do tráfico sendo possível coexistir a figura de traficante e dependente.

Sendo assim, a quantidade de droga apreendida, a sua variedade, a circunstância de ter ocorrido a prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos seguros prestados pelos policiais, levam à certeza de que o réu traficava drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500443-25.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500443-25.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DAMASCENO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

ROBERTO DAMASCENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, porque, conforme a denúncia, aos 15 de fevereiro de 2022, por volta das 15h30min, na Rua das treze de Maio, nesta cidade de Louveira, ROBERTO DAMASCENO, trazia consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 81 (oitenta e um) porções de "maconha", conforme auto de apreensão de fls.11 e laudo de constatação de fls.13/15, além da quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 69/72).

A denúncia foi recebida em 24/03/2022 (fls. 98/99), o réu foi pessoalmente citado (fls. 124) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 155/157).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas duas testemunhas e, ao final interrogado o acusado.

Houve o aditamento da denúncia para inclusão da majorando artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Seguiram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo.

O GM Marcel disse que estava em patrulhamento de rotina pela rua treze de maio (local conhecido como ponto de venda de drogas), juntamente com seu colega de farda, quando avistaram o indiciado saindo da área de mata. Ocorre que, o mesmo ao avistar a viatura voltou para essa área. Diante de tal atitude, resolveram abordá-lo, momento em que encontraram dentro de sua bermuda uma sacola plástica, contendo 81 (oitenta e uma) porções de maconha e 49 (quarenta e nove) reais em dinheiro. Disse que o local dos fatos é um Centro Comunitário de Lazer do Município.

Reconhece o réu em juízo.

No mesmo sentido o depoimento do GM Alexandre.

O réu confessou os fatos. Disse que estava traficando no local dos fatos e estava com 81 porções de maconha.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja redação é a seguinte:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

A configuração do delito de tráfico impõe a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio espúrio.

Para tanto, imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: (i) natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (iii) circunstâncias da prisão e (iv) conduta e antecedentes do agente.

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12); Relatório de Investigação (fls. 43/44); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04/05); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 14); e Laudo Pericial (fls. 120/122).

A autoria é certa. O réu confessou os fatos descritos na inicial.

Os guardas ouvidos em Juízo, por sua vez, prestaram depoimentos coesos e convergentes.

E, como se sabe, os policiais podem ser testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, entendimento do STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Ainda, neste sentido: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (Habeas Corpus 191288/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).

Ademais, o fato de os policiais não terem presenciado atividade de traficância, não

isenta o acusado do cometimento do crime.

Outrossim, importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo acusado foi a de "guardar".

Aliás, é importante destacar que o crime perpetrado pelo réu consuma-se, na lição de Rogério Sanches Cunha, "com a prática de qualquer um dos tipos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de traficância". (GOMES, Luiz Flávio. e outros. Lei de Drogas Comentada, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Ed., p.184).

No mais, o fato do acusado ser possivelmente usuário, como colocado pela Defesa, não exclui a conduta típica do tráfico sendo possível coexistir a figura de traficante e dependente.

Sendo assim, a quantidade de droga apreendida, a sua variedade, a circunstância de ter ocorrido a prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos seguros prestados pelos policiais, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Cumprе ressaltar, por fim, que o réu estava traficando dentro de uma quadra esportiva disponibilizada pelo município, onde crianças e adolescentes usam o local para jogar bola. Dessa forma, haverá incidência na pena da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, e do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário, o que justifica a fixação de sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão, no entanto, nessa fase a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal, permanecendo no patamar acima fixado. Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em razão do acusado estar respondendo dois três processos por tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 160/161, o que denota que o réu se dedica a atividades criminosas. O STJ tem decidido que o juiz pode afastar a causa de diminuição se o acusado estiver sendo processado por outros crimes, pois isto é indício de dedicação a atividades criminosas, sem que se cogite ofensa à presunção de inocência:

"1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse" (AgRg no HC 515.327/MG, j. 22/10/2019). Na última fase da dosimetria, devido à majorante contida no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6. Ausentes outras causas modificativas da pena, torno a pena definitiva em 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu mínimo legal.

Em razão da quantidade da pena aplicada o réu não faz jus aos benefícios do artigo 44, do CP.

O regime inicial da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR ROBERTO DAMASCENO, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu mínimo legal, por ter infringido a norma

disposta no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06, c.c o artigo 40, inciso III, da mesma Lei.

Preso durante o processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade. Em face da conduta praticada e das graves consequências para a sociedade, do nefasto crime de tráfico de drogas, não se pode cogitar a fixação de regime diverso do fixado, pois qualquer outro não seria suficiente para reeducação do sentenciado e prevenção de novas práticas delitivas, merecendo, assim, maior rigor. Com efeito, considerando-se como critérios orientadores para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda não só aqueles previstos no § 2º do artigo 33 do Código Penal, mas também as circunstâncias judiciais, tal como dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Codex, a conclusão lógica é no sentido de que deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, que, em verdade, é o que atende à finalidade da pena como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta do sentenciado. De fato, no presente caso, além da gravidade do crime em questão e das consequências para a sociedade dele decorrentes, como acima fundamentado, o acusado foi surpreendido com expressiva diversidade de droga e responde por outros processos de tráfico; assim, regime prisional menos rigoroso não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado pelos réus.

A propósito, consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, "(...) A verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade e natureza da droga apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)" (HC nº 193.057/SP, Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/9/2011).

No mais, decreto a perda do dinheiro, pois fruto da venda de drogas.
Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:

Lancem-se o nome do Réu no rol de culpados

P.I.C.

Louveira, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA